

Mevrouw W.C. Opdam
Platostraat 22
2493 ZP 's-Gravenhage

per e-mail: ouders.verbonden@gmail.com

Amsterdam, 6 maart 2026
Inzake: opdrachtbevestiging
Dossiernummer:

Geachte mevrouw Opdam,

Hiermee bevestigen wij uw opdracht om voor u een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen in verband met uw scheiding. In het verzoekschrift zal de rechtbank worden verzocht uw echtscheiding uit te spreken.

Te verrichten werkzaamheden

De te verrichten werkzaamheden bestaan uit het opstellen en indienen van het hierboven bedoelde verzoekschrift. Alle overige werkzaamheden, zoals het opstellen van een akte van berusting en de inschrijving van uw scheiding in de registers van de burgerlijke stand, zullen worden uitgevoerd door Zorgeloos Legal.

De werkzaamheden van de behandelend advocaat zullen beperkt blijven tot de hierboven bedoelde werkzaamheden. U heeft samen met uw partner, met behulp van een mediator, diverse afspraken gemaakt over uw scheiding en die neergelegd in een convenant c.q. vaststellingsovereenkomst en/of ouderschapsplan. Die documenten zullen aan het verzoekschrift worden gehecht (zodat de documenten een onderdeel uitmaken van de nog te wijzen beschikking van de rechtbank). De behandelend advocaat aanvaardt voor de inhoud van het convenant c.q. de vaststellingsovereenkomst en/of het ouderschapsplan geen enkele aansprakelijkheid.

Gezamenlijk verzoek

Het verzoek dat de behandelend advocaat namens u en uw partner gaat indienen bij de rechtbank is een gezamenlijk verzoek. Het is belangrijk dat u en uw partner achter het verzoek staan. Door het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging bevestigt u dat. Ook tijdens de rechtbankprocedure dienen u en uw partner nog achter het verzoek te staan. Indien dat niet het geval is dan dient u de behandelend advocaat daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal de behandelend advocaat contact met u opnemen over het verdere verloop van de procedure. Als er een conflict ontstaat tussen u beiden over het convenant of het ouderschapsplan, is de behandelend advocaat gehouden zijn werkzaamheden neer te leggen en dient u zelf (ieder) een eigen advocaat in te schakelen om het conflict op te lossen.

Financiële afspraken

Met de mediator heeft u een vasteprijsafpraak gemaakt voor de behandeling van uw scheiding. De kosten voor de afwikkeling bij de rechtbank en die van de behandelend advocaat zijn daarbij inbegrepen. Voorts heeft de behandelend advocaat van de mediator begrepen dat u ervan op de hoogte bent gesteld dat het onder omstandigheden mogelijk is om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand (een zogeheten toevoeging).

Van de mediator heeft de behandelend advocaat vernomen dat u niet in aanmerking komt voor een toevoeging omdat u niet aan de voorwaarden voldoet.

Bijzonderheden; informatievoorziening door de mediator

Van de mediator heeft de behandelend advocaat vernomen dat deze onder meer de volgende bijzonderheden heeft geconstateerd:

Paraaf cliënt:

- Partijen komen momenteel geen partneralimentatie overeen

Van de mediator heeft de behandelend advocaat begrepen dat deze e.e.a. uitgebreid met u besproken heeft en dat u hiermee uitdrukkelijk instemt. Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging bevestigt u dit. Indien u toch nader geïnformeerd wilt worden hierover, dan kunt u contact met ons opnemen. Voorts kunt u contact opnemen als u nog andere vragen heeft, zoals over de procedure, uw rechten en eventuele consequenties.

Inschrijving verzoekschrift in huwelijksgoederenregister

Uw mediator heeft de mogelijkheid om het verzoekschrift in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister met u besproken. Kort gezegd komt het op het volgende neer. De gemeenschap van goederen eindigt zodra het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank. Dat is voor derden zoals schuldeisers niet zichtbaar. Met de inschrijving wordt een aantekening in het register gemaakt dat vervolgens kan worden geraadpleegd door derden. Dat kan gevolgen hebben voor de verhaalbaarheid van schulden door schuldeisers. Bijvoorbeeld als na indiening van het verzoekschrift en na inschrijving van dat verzoekschrift in het huwelijksgoederenregister een nieuwe schuld wordt aangegaan, is de ander daarvoor niet meer aansprakelijk. In principe gaat de behandelend advocaat ervan uit dat het niet nodig is om het echtscheidingsverzoek te registreren in het register. Immers, de gehele rechtbankprocedure zal naar verwachting maar enkele weken in beslag nemen. De kans dat schulden door de ene partner worden gemaakt en dat deze op de andere partner worden verhaald door de schuldeiser is klein. Indien u toch wilt dat het verzoekschrift wordt ingeschreven dan kunt u dat kenbaar maken aan de mediator.

Vrije wil; overeenstemming over de gemaakte afspraken

Verder verklaart u door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat de afspraken met uw partner zoals neergelegd in het convenant c.q. de vaststellingsovereenkomst en/of het ouderschapsplan uit vrije wil zijn gemaakt en dat er dus geen sprake is van dwang of sterke psychische druk van uw partner of een derde. De behandelend advocaat treedt bovendien op voor beide partners. Dit betekent dat de behandelend advocaat diens werkzaamheden voor u beiden alleen kan verrichten indien u het samen eens bent over de procedure en de vastgelegde afspraken, zoals in dit geval. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met de behandelend advocaat. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om voor eigen kosten u te laten bijstaan door een (andere) advocaat die uitsluitend uw belangen behartigt.

Afspraken in convenant en/of ouderschapsplan zijn bindend; behoudens wettelijke wijzigingsmogelijkheden

De afspraken die u samen met uw partner in het convenant en indien van toepassing in het ouderschapsplan heeft gemaakt zijn bindend. In principe kunt u niet terugkomen op deze afspraken, behoudens wettelijke mogelijkheden tot wijziging. Het is daarom belangrijk dat u achter deze afspraken staat. Daarom zal de behandelend advocaat, voordat het verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend, met u een (video)gesprek hebben via Whatsapp-video. Tijdens dat gesprek, waarin de behandelend advocaat u zal vragen om u te identificeren, zal de behandelend advocaat nagaan of u volledig achter het door de mediator in overleg met u opgestelde convenant en/of ouderschapsplan staat.

Indiening verzoekschrift

Het scheidingsverzoek zal pas bij de rechtbank worden ingediend nadat de behandelend advocaat met u het hiervoor bedoelde gesprek heeft gehad. Mocht de behandelend advocaat naar aanleiding van de controle van de door u ondertekende documenten nog op- of aanmerkingen hebben, dan zal de behandelend advocaat daarover in eerste instantie met uw mediator contact opnemen. Hij/zij is immers degene die in overleg met u alle afspraken heeft vastgelegd.

Paraaf cliënt:

Samenwerking met advocatenkantoren

Door middel van het tekenen van deze opdrachtbevestiging gaat u ermee akkoord dat de mediator een advocaat zal vragen om uw dossier te behandelen. Op basis van uw beschikbaarheid voor het (video) gesprek zal de mediator een gesprek met een advocaat inplannen. Er wordt met verschillende advocatenkantoren samengewerkt.

Er wordt samengewerkt met de volgende drie advocatenkantoren: Henselmans Advocaat, mr. S. Guman Advocatuur en Evertsz law & litigation. Op de dag dat het videogesprek plaatsvindt zult u weten welke advocaat uw dossier in behandeling heeft genomen.

Overeenkomst van opdracht

De werkzaamheden van de behandelend advocaat zullen worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Uitsluitend tussen de behandelend advocaat, u en uw partner ontstaat er een rechtsverhouding. De behandelend advocaat is de advocaat die uw dossier in behandeling neemt. Op deze rechtsverhouding/overeenkomst zijn, naast hetgeen in deze brief is vermeld, van toepassing de bijgevoegde algemene voorwaarden.

De hiervoor bedoelde overeenkomst van opdracht treedt pas in werking nadat deze brief door u en de behandelend advocaat zijn ondertekend. De behandelend advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de behandelend advocaat er niet van overtuigd is dat beide partners volledig achter de gemaakte afspraken staan zoals die in het convenant en/of ouderschapsplan zijn opgenomen, of indien de behandelend advocaat andere redenen heeft om vraagtekens te plaatsen bij de gemaakte afspraken.

Beperking van aansprakelijkheid

De dienstverlening van de behandelend advocaat geschiedt naar beste vermogen, doch impliceert geen resultaatverbintenis. Onder verwijzing naar hetgeen hierboven is opgemerkt over de inhoud en omvang van de dienstverlening geldt dat de behandelend advocaat iedere aansprakelijkheid uitsluit voor de inhoud – daaronder begrepen doch niet uitsluitend de fiscale gevolgen alsook de cijfermatige juistheid van de bedragen terzake – het convenant c.q. de vaststellingsovereenkomst en/of het ouderschapsplan. Voorts is iedere aansprakelijkheid in verband met de dienstverlening in deze zaak of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende zaken, of dienstverlening door hulppersonen, kantoorgenoten of andere (buitenlandse) advocaten, als die in deze zaak worden betrokken, beperkt tot het bedrag dat onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. De behandelend advocaat is niet aansprakelijk voor diensten van enige andere adviseur, ongeacht de vraag of die adviseur is verzekerd of volgens zijn beroepsregels verzekerd behoort te zijn. De behandelend advocaat is niet aansprakelijk voor de diensten van uw mediator of van de Zorgeloosch Groep en de aan haar – direct en/of indirect – gelieerde dochterondernemingen (waaronder 2Divorce).

Correspondentie

Door middel van het tekenen van deze opdrachtbevestiging gaat u ermee akkoord dat de behandeling van uw dossier alsook de correspondentie via de mail, door en met tussenkomst van Zorgeloosch geschiedt.

Vaststelling identiteit

De behandelend advocaat is gehouden zich te vergewissen van de identiteit van diens cliënten. Een kopie van uw paspoort c.q. identiteitsbewijs ontvangt de behandelend advocaat graag als bijlage bij deze opdrachtbevestiging.

Als bewijs van uw akkoord met al het bovenstaande ontvangt de behandelend advocaat graag een ondertekend exemplaar van deze opdrachtbrief retour, waarmee u tevens verklaart een kopie van de bijgevoegde algemene voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis genomen te hebben en daarmee in

Paraaf cliënt:

te stemmen. Pas nadat de behandelend advocaat deze stukken door u en uw partner ondertekend retour heeft ontvangen en zelf heeft bijgetekend kan de behandelend advocaat aanvangen met diens werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

S.W.A.M. Henselmans
advocaat

S. Guman
advocaat

D.A. Evertsz
advocaat

Voor akkoord cliënt met het bovenstaande en ter bevestiging van de ontvangst van de algemene voorwaarden:

Handtekening mevrouw Opdam

datum ondertekening

Deze opdrachtbevestiging is ondertekend in de aanwezigheid van de mediator die verklaart de identiteit van cliënt(e) aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te hebben gecontroleerd alsook aan de cliënten de algemene voorwaarden te hebben overhandigd.

Naam mediator: Wim van Limpt

handtekening mediator

datum ondertekening

Bijlage(n): algemene voorwaarden

Paraaf cliënt:
